

Aula 10

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Administrativo*

Autor:

**Herbert Almeida, Equipe Direito
Administrativo**

09 de Maio de 2025

Índice

1) Intervenção do Estado na Propriedade Privada	3
2) Questões Comentadas - Intervenção do Estado na Propriedade Privada - FCC	18
3) Lista de Questões - Intervenção do Estado na Propriedade Privada - FCC	32



INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE

Fundamentos e quadro normativo Constitucional

Os fundamentos da intervenção do Estado na propriedade particular são: (a) a **função social da propriedade**; (b) a **supremacia do interesse público sobre o privado**.

Nesse sentido, o texto constitucional diferenciou a função social da propriedade urbana e rural. Aquela deve atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade previstas no **plano diretor** (CF, art. 182, §2º). A função social da propriedade rural, por sua vez, depende, simultaneamente, do atendimento das seguintes exigências (CF, art. 186): (a) aproveitamento racional e adequado; (b) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; (c) observância das disposições que regulam as relações de trabalho; (d) exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

O segundo fundamento é a **supremacia do interesse público sobre o privado**. Assim, quando houver conflito entre o interesse público e o particular, aquele deve prevalecer.

Na Constituição Federal de 1988, a intervenção do Estado na propriedade encontra suporte em alguns dispositivos. O art. 5º, XXII, garante o direito de propriedade, enquanto o inc. XXIII do mesmo artigo determina que a propriedade atenderá a sua função social. Dessa forma, se a propriedade não atender à função social, o Estado poderá nela intervir.

Além desses dispositivos, podemos observar vários outros que fundamentam a intervenção do Estado na propriedade privada, incluindo os casos de **desapropriação**, que é o meio mais gravoso de intervenção. No entanto, deixaremos para abordar essas normas ao longo de nossa aula.

Modalidades de intervenção

A doutrina menciona duas modalidades de intervenção: **intervenção restritiva**, que é aquela em que o Estado impõe restrições e condicionamentos ao uso da propriedade, sem, contudo, retirá-la de seu dono; e **intervenção supressiva**, que é aquela em que o Estado, utilizando-se de sua supremacia, transfere coercitivamente para si a propriedade do terceiro, em decorrência de algum interesse público previsto em lei. Nesse caso, ocorre a supressão da propriedade do antigo dono.

São hipóteses de **intervenção restritiva**: **a servidão administrativa, a requisição, a ocupação temporária, as limitações administrativas e o tombamento**. Por outro lado, a única forma de **intervenção supressiva** é a **desapropriação**.

Vamos estudar cada uma dessas hipóteses a seguir.

Desapropriação

A Profª. Maria Sylvia Zanella Di Pietro estabelece que a **desapropriação**:



“é o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização”.¹

Nesse contexto, a desapropriação é a mais severa das formas de intervenção na propriedade privada, uma vez que representa a retirada da propriedade do particular.

Fundamentos da desapropriação

O direito de propriedade é garantido pela Constituição Federal (art. 5º, *caput* e inc. XXII), mas deverá atender à sua função social (art. 5º, XXIII). Além disso, a propriedade privada é um dos princípios da ordem econômica, nos termos do art. 170, III. Assim, podemos perceber que o direito de propriedade é assegurado pela Constituição Federal, mas não é absoluto, pois há imposição de a propriedade cumprir a sua função social.

Nessa linha, o art. 5º, XXIV, determina que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por **necessidade** ou **utilidade pública**, ou **por interesse social**, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

Assim, são três tipos de desapropriação: **necessidade pública; utilidade pública; e interesse social**.

Além desses três tipos, existe ainda a desapropriação das propriedades rurais e urbanas onde forem localizadas **culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo**, prevista no art. 243 da Constituição Federal (com redação dada pela Emenda Constitucional 81², de 5 de junho de 2014). Essas propriedades serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Porém, parte da doutrina não aborda este tipo como uma das espécies de desapropriação, tendo em vista que ela possui fundamento próprio no texto constitucional. De qualquer forma, vamos abordá-la em tópico específico desta aula.

Desapropriação por necessidade ou utilidade pública

A **utilidade pública** ocorre quando a desapropriação é **conveniente** para o Estado, mas não é imprescindível. São exemplos a desapropriação de um imóvel para construção de um posto de saúde ou de uma escola.

Por outro lado, a desapropriação por **necessidade pública** decorre de situações de emergência, em que é imprescindível a imediata intervenção do Estado, promovendo a transferência urgente dos bens de terceiros para o Poder Público. São exemplos de desapropriação por necessidade pública as situações de segurança nacional, de defesa do Estado ou de socorro público em caso de emergência ou calamidade pública.

¹ Di Pietro, 2014, p. 166.

² Importante observar a nova redação do art. 243 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 81/2014, uma vez que as bancas de concurso sempre gostam de abordar novidades. O novo texto incluiu a desapropriação em decorrência de **exploração de trabalho escravo**, sendo que o antigo texto só apresentava a desapropriação das terras em que sejam localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas.





O texto constitucional e a doutrina apresentam a utilidade e a necessidade pública como formas distintas de desapropriação, conforme consta no art. 5º, XXIV: “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública [...]”.

Nessa linha, a doutrina apresenta a diferenciação conforme discutimos acima, ou seja, a necessidade pública decorre de situação de emergência, ao passo que a utilidade pública ocorre por conveniência.

Todavia, o Decreto-Lei 3.365/1941 não faz distinção entre os dois termos, referindo-se tão somente à desapropriação por “**utilidade pública**”. Vale dizer, o Decreto-Lei utiliza a utilidade pública como forma genérica, englobando casos de emergência e de conveniência.

Utilizando a norma legal citada como referência, os casos de segurança nacional, defesa do Estado, socorro público em caso de calamidade, salubridade pública, etc, são abordados como hipóteses de “utilidade pública”. Por outro lado, os mesmos casos, tomando a base doutrinária, são considerados de necessidade pública. De qualquer forma, o tratamento legal para as duas espécies é o mesmo e, por isso, podem ser considerados como uma única forma de desapropriação.

Desapropriação por interesse social

A desapropriação por interesse social consiste nas situações em que se destaca a **função social da propriedade**. Essa forma de desapropriação está disciplinada, entre outros normativos, na Lei 4.132/1962, que estabelece que a desapropriação por interesse social será decretada para promover a justa distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem estar social (art. 1º).

Nesse contexto, a desapropriação por interesse social comporta três espécies, a desapropriação por interesse social “genérica”; a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária; e a desapropriação por interesse social urbanística.

A **desapropriação “genérica”** é assim chamada por não possuir uma disciplina própria, ao contrário do que ocorre na desapropriação para fins de reforma agrária e para fins urbanísticos. Isso não significa, porém, que ela não possui finalidade específica, pois toda desapropriação deverá ter uma finalidade pública específica.

Assim, a Lei 4.132/1962 dispõe que são **situações de interesse social**, dentre outros: a construção de casa populares; a proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de reservas florestais; a utilização de áreas, locais ou bens que, por suas características, sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades turísticas; etc.

Importante destacar, ademais, que a competência para decretar a expropriação “genérica” é de **todos os entes da Federação** – União, estados, Distrito Federal e municípios.



Por outro lado, a desapropriação de terras rurais por motivo de interesse social, para fins de **reforma agrária**, possui finalidade específica, conforme o próprio nome diz, qual seja: promover a reforma agrária. As regras para este tipo de expropriação estão previstas nos arts. 184 a 191 da CF, na Lei 8.629/1993, nos arts. 18 a 23 da Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e, especificamente quanto ao seu procedimento judicial, na Lei Complementar 76/1993. Nesse caso, a competência para promover a desapropriação é **exclusiva da União**, nos termos do art. 184³ da Constituição da República.

Finalmente, a **desapropriação urbanística**, que tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, é de **competência dos municípios**, na forma prevista no art. 182, §§ 3º e 4º, III, da Constituição.

Vamos fazer um pequeno resumo deste trecho⁴:



Desapropriação por interesse social	Tipo	Competência
	Genérica	União, estados, Distrito Federal e municípios
	Terras rurais para fins de reforma agrária	União
	Urbanística	Municípios

A Profª. Maria Sylvia Zanella Di Pietro⁵ denomina as desapropriações para **fins de reforma agrária** e para **fins urbanístico**, juntamente com as desapropriações prevista no art. 243 da CF (decorrente do **cultivo ilegal de plantas psicotrópicas** ou da **exploração de trabalho escravo**⁶) como “**desapropriação-sanção**”.



No caso da **desapropriação urbanística**, de competência dos municípios, algumas regras constitucionais e legais devem ser observadas.

A Constituição Federal dispõe que é facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para **área incluída no plano diretor**, **exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado**,

³ Art. 184. **Compete à União** desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

⁴ Adaptado de Scatolino e Trindade, 2014, p. 879.

⁵ Di Pietro, 2014, p. 167-170.

⁶ Na obra de 2014 da Profª. Di Pietro, consta somente a cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, uma vez que a edição do livro pretere à promulgação da EC 81/2014. Contudo, entendemos que a desapropriação por exploração de trabalho escravo também é forma sancionatória, sendo que esperamos que tal atualização seja feita nas edições doutrinárias de 2015.

subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

- a) parcelamento ou edificação compulsórios;
- b) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo – IPTU progressivo no tempo;
- c) desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Nesse caso de **desapropriação-sanção**, o município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no **prazo máximo de cinco anos**, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público (Lei. 10.257/2001, art. 8º, §4º).

Desapropriação confiscatória

A **desapropriação confiscatória**, que é uma forma de desapropriação-sanção, está prevista no art. 243 da Constituição da República, nos seguintes termos:

*Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas **culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo** na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, **sem qualquer indenização** ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.*

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

A desapropriação de propriedade em que estão localizadas **culturas ilegais de plantas psicotrópicas** é disciplinada pela Lei 8.257/1991. Destaca-se, contudo, que esta norma encontra-se desatualizada em relação ao novo texto constitucional, em particular por utilizar o termo “glebas”, que é mais restrito que propriedade. A gleba significa uma porção de um terreno, ao passo que o termo propriedade é mais amplo, alcançando todo o terreno em que está localizado o cultivo.

Apesar da diferença mencionada, o STF já considerava, antes mesmo da EC 81/2014, que o termo “glebas”, que estava previsto na antiga redação constitucional, **deveria ser interpretado no sentido de propriedade**⁷. Assim, se for constatada a cultura ilegal de plantas psicotrópicas, deverá ocorrer a expropriação da **propriedade** urbana ou rural.

Quanto à desapropriação em decorrência de **exploração de trabalho escravo**, ainda não há legislação infraconstitucional regulamentando o tema.

⁷ RE 543.974/MG: “1. Gleba, no artigo 243 da Constituição do Brasil, só pode ser entendida como a propriedade na qual sejam localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas”.



Ademais, é importante notar que a **desapropriação confiscatória** é mais severa que as demais formas de desapropriação, uma vez que **independe de indenização**.

Bens suscetíveis de desapropriação

Em regra, poderá ser desapropriado todo bem móvel ou imóvel, corpóreo ou incorpóreo, público ou privado, desde que possua valoração patrimonial. Com efeito, a desapropriação poderá incidir sobre o espaço aéreo, o subsolo, as ações, quotas ou direitos de qualquer sociedade, etc⁸.

Entretanto, existem bens que não são passíveis de desapropriação. São exemplos a moeda corrente do país, uma vez que ela é justamente a forma utilizada para pagar a indenização da expropriação. Por outro lado, a moeda estrangeira é passível de desapropriação. Com efeito, também não se pode expropriar os direitos personalíssimos, como a honra, a liberdade e a cidadania.

Além disso, não se admite a desapropriação de pessoas, sejam físicas ou jurídicas, pois se tratam de sujeitos de direito e não de objetos passíveis de apropriação. Com isso, a desapropriação não se configura como forma de extinção de uma pessoa jurídica. Admite-se, contudo, conforme já mencionamos, a desapropriação de ações ou o direito de créditos de uma sociedade em pessoas jurídicas.

No que se refere aos **bens públicos**, o Decreto-Lei 3.365/1941 admite a desapropriação, desde que respeitada a “hierarquia federativa”⁹, isto é, desde que a expropriação seja realizada pelo ente mais abrangente sobre o patrimônio do ente menos abrangente. Por exemplo: a União poderá desapropriar bens pertencentes aos estados e aos municípios; os estados poderão desapropriar os bens dos municípios; mas não se admite o contrário – por exemplo, um estado não poderá desapropriar bens da União.

Destaca-se, ademais, que a desapropriação realizada por um ente sobre outro dependerá sempre de autorização legislativa, conforme exige o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 3.365/1941.

Portanto, a desapropriação de bens públicos exige dois requisitos: (a) que seja realizada pelo ente mais abrangente sobre o menos abrangente; (b) que exista lei, editada pelo ente federado que efetuará a desapropriação, autorizando que seja realizado o procedimento.

Essas regras sobre a desapropriação também se aplicam às pessoas administrativas vinculadas aos respectivos entes federados, mesmo que seus bens sejam classificados como **bens privados** (como ocorre com as sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações públicas de direito privado). A regra da hierarquia se aplica ainda **que os bens não estejam vinculados a uma finalidade pública**¹⁰.

⁸ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 965.

⁹ Apesar de se mencionar “hierarquia federativa”, destaca-se que não existe hierarquia entre os entes federados, ou seja, a União não é hierarquicamente superior aos estados, por exemplo. Assim, a terminologia é utilizada apenas para facilitar a compreensão de que o ente mais abrangente pode desapropriar bem público do menos abrangente, mas não se admite o contrário.

¹⁰ Neste aspecto, a Profª. Maria Sylvia Zanella Di Pietro apresenta entendimento diferente. Para a doutrinadora, em relação aos bens das entidades da administração indireta, as regras previstas no art. 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941, somente serão aplicáveis se o bem estiver vinculado a uma finalidade pública. Por outro lado, José dos Santos Carvalho Filho e Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo entendem que a “hierarquia” na desapropriação alcança até mesmo os bens das pessoas administrativas que não estão afetados a uma finalidade pública.



Nesse contexto, a União poderá desapropriar um bem de uma empresa pública estadual, mas o estado não poderá desapropriar o bem de uma empresa pública federal.

Por fim, vale trazer a regra prevista na Súmula 479 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “*As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização*”. Isso porque eles são bens imóveis reservados e que, portanto, não podem ser objeto de desapropriação.

Competência

O estudo da competência divide-se em três situações: (a) legislativa; (b) declaratória; e (c) executória.

A **competência para legislar** sobre desapropriação é privativa da União, nos termos do art. 22, II, da Constituição da República. Isso quer dizer que somente a União poderá estabelecer novas regras jurídicas sobre o assunto. Entretanto, poderá ser delegada aos estados e ao Distrito Federal a competência para legislar sobre questões específicas da matéria, desde que seja editada lei complementar efetuando a delegação (CF, art. 22, parágrafo único).

A **competência declaratória**, isto é, a competência para declarar a utilidade ou necessidade pública e o interesse social dos bens para fins de desapropriação será concorrente de todos os entes federativos. Portanto, *somente os entes políticos* (União, estados, Distrito Federal e municípios) possuem competência para declarar a necessidade, utilidade pública ou interesse social do patrimônio.



Essa regra admite algumas **exceções**, isto é, situações em que a declaração poderá ser realizada por ente administrativo ou em que a competência não será concorrente, vejamos:

→ **desapropriações comuns ou genéricas:**

- o **DNIT** (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) possui competência para promover a declaração de utilidade pública com o objetivo de implantar o Sistema Federal de Viação (Lei 10.233/2001, art. 82);
- o **Aneel** (Agência Nacional de Energia Elétrica) possui competência para declarar utilidade pública de bens privados para fins de instalação de empresas concessionárias e permissionárias do serviço de energia elétrica (Lei 9.074/1995);

→ **desapropriação urbanística:** conforme já discutimos, a competência é exclusiva dos **municípios**, nos termos do art. 182, §4º, III, da Constituição Federal; e

→ **desapropriação rural:** também já mencionada, essa forma de desapropriação é de competência exclusiva da **União** (CF, art. 184).

Por fim, a **competência executória**, isto é, a competência para efetivamente promover a desapropriação, realizando-se todas as medidas necessárias à transferência da propriedade, é mais ampla, alcançando as



entidades da administração direta e indireta e os delegatários de serviços públicos (concessionárias e permissionárias).

Nesse contexto, a competência executória poderá ser dos entes políticos (União, estados, Distrito Federal e municípios), dos entes administrativos (autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista) e até mesmo das empresas que prestam serviços públicos por meio de concessão ou permissão. Assim, essas entidades e empresas serão encarregadas de adotar as medidas de execução, incluindo aí o pagamento da indenização e a imissão na propriedade.

No caso dos delegatários de serviço público, o exercício da competência executória é condicionada, pois dependerá de autorização expressa, constante em lei ou no contrato (Decreto-Lei 3.365/1941, art. 3º).

Fases do procedimento

O procedimento de desapropriação ocorre em duas fases distintas:

- a. **fase declaratória** – em que o Poder Público emite, por Decreto ou por meio de edição de lei de efeitos concretos, a intenção de posteriormente promover a desapropriação, demonstrando a existência dos pressupostos constitucionais;
- b. **fase executória** – em que são adotadas as providências para consumir a transferência do bem para o patrimônio do Poder Público ou do delegatário de serviço público, que poderá ser por via administrativa ou judicial.

Agora, vejamos as regras sobre o procedimento judicial.

Ação de desapropriação

A ação de desapropriação deverá seguir o rito especial previsto no Decreto Lei 3.365/1941.

Após a citação, a causa seguirá com o rito ordinário (art. 19) e o réu terá 15 dias para apresentar sua defesa, nos termos da legislação processual. Contudo, a contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço da indenização, sendo que qualquer outra questão deverá ser decidida por meio de **ação direta** (art. 20). Explicando melhor, no bojo do processo de desapropriação só poderão ser contestados vícios do processo judicial ou o preço da indenização, sendo que outras questões serão discutidas em outro processo.

Caso o proprietário, durante a ação proposta, concorde com o preço ofertado, o juiz deverá promover a homologação por sentença, no despacho saneador. No entanto, se não houver concordância expressa até o término do prazo de contestação, o perito apresentará o laudo em cartório até **cinco dias**, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento. Com efeito, poderá o perito solicitar prazo especial para apresentação do laudo, desde que o faça antes de ser proferido o despacho saneador.

O Decreto-Lei estabelece que da sentença que fixar o preço da indenização caberá apelação. No caso de a apelação ser interposta pelo expropriado – ou seja, a pessoa que teve o bem desapropriado – os efeitos serão apenas devolutivos. Por outro lado, quando interposta pelo **expropriante**, os efeitos serão suspensivos e devolutivos.



Finalmente, o art. 29 estabelece que, efetuado o pagamento ou a consignação, será expedido, em favor do expropriante, **mandado de imissão de posse**, valendo a sentença como título hábil para a transcrição no registro de imóveis.

Indenização

De acordo com a Constituição Federal, a regra é que a indenização seja **justa, prévia e em dinheiro**.

Nesse contexto, a indenização deverá abranger o **valor atual do bem** expropriado, assim como os **danos emergentes**, os **lucros cessantes** decorrentes da perda da propriedade, além da **atualização monetária**, das **despesas judiciais** e dos **honorários advocatícios**.

Com efeito, também possuem direito à indenização as pessoas **atingidas indiretamente** pela desapropriação, que deverão interpor **ação própria** para obter o direito. É o caso, por exemplo, do locatário prejudicado pela expropriação.¹¹

Contudo, o Poder Público não responde no caso de **ônus reais** (p. ex.: penhor, hipoteca, anticrese), uma vez que quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado ficam **sub-rogados no preço** (Decreto-Lei 3.365/1941, art. 31).

Conforme já discutimos, a regra é que a indenização seja em dinheiro. No entanto, a Constituição admite alguns casos em que a indenização não será dessa forma:

- a) na desapropriação para **fins de reforma agrária** de imóveis que não estejam cumprindo sua função social (art. 184), a indenização será feita por meio de **títulos da dívida agrária**, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no **prazo de até vinte anos**, a partir do segundo ano de sua emissão;
- b) na desapropriação para **fins urbanísticos** (CF, art. 182, §4º, III), ou seja, aquele que ocorre quando a propriedade descumpre o plano diretor municipal, o pagamento da indenização será feito através de **títulos da dívida pública** de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de **até dez anos**, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais; e
- c) na **desapropriação confiscatória** (art. 243), isto é, a desapropriação de terras onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, situação em que não haverá indenização.

Na hipótese de desapropriação para fins de reforma agrária, no entanto, **ocorrerá a indenização em dinheiro** para as **benfeitorias úteis**, nos termos do art. 184, § 1º, da Constituição Federal.

Desapropriação indireta

A desapropriação indireta é um fato administrativo pelo qual o Estado se apropria da propriedade particular sem observância do **devido processo legal**, ou seja, o bem é desapropriado sem que ocorra a declaração do bem como de interesse público e sem o pagamento da justa e prévia indenização.

¹¹ Di Pietro, 2014, p. 183.



Nesses casos, o particular não adotou as medidas para obstar o procedimento irregular. Assim, configura-se o denominado **fato consumado**, cujo fundamento encontra-se positivado no art. 35 do Decreto-Lei 3.365/1941, segundo o qual *"os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, **não podem ser objeto de reivindicação**, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos"*.

Imagine, por exemplo, que o Poder Público construiu um aeroporto, uma praça ou uma escola em um terreno particular. Nesse caso, não houve qualquer medida para efetuar a desapropriação, porém foram realizadas as construções, tornando a situação **irreversível**, afetando os bens ao uso comum do povo ou ao uso especial da Administração, passando o patrimônio à condição de bem público.

Portanto, diante da desapropriação indireta, o particular não poderá mais reivindicar a posse. Nesse caso, a ação contra o Estado terá por objetivo a obtenção da indenização pelas perdas e danos e não a reversão do bem.

Para configurar a desapropriação indireta, de acordo com o STJ, devem estar presentes as seguintes condições, de forma cumulativa:

- a) o apossamento do bem pelo Estado, sem prévia observância do devido processo de desapropriação;
- b) a afetação do bem, isto é, sua destinação à utilização pública; e
- c) irreversibilidade da situação fática resultante do indevido apossamento e da afetação.

Um assunto muito controverso sobre a desapropriação indireta trata da **prescrição** do direito de receber a indenização

Sob a égide do antigo Código Civil, o STJ editou a Súmula 119, com a seguinte ementa: "a ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos".

Todavia, no Código Civil de 2002, o tema é abordado de forma diferente, o que tem levado o STJ a considerar que a prescrição da ação com objetivo de obter a reparação de perdas e danos da desapropriação indireta ocorrem em **dez anos**, utilizando como referência o prazo da usucapião extraordinária, constante no art. 1.238 do Código Civil de 2002¹².

Portanto, há uma tendência de o STJ superar o entendimento fixado na Súmula 119, adotando o mesmo prazo para a ocorrência da usucapião extraordinária (CC, art. 1.238, parágrafo único) como prazo prescricional da ação para obter a reparação por perdas e danos da desapropriação indireta, qual seja: **dez anos**.¹³

¹² Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a **dez anos** se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

¹³ Nesse sentido, vide o AgRg no AREsp 650.160/ES, julgado em 5/5/2015; o REsp 1.386.164/SC, julgado em 3/10/2013; o REsp 1.276.316/RS, julgado em 20/8/2013; o REsp 1.300.442/SC, julgado em 18/06/2013; e outros.



Tredestinação

A **tredestinação** é a destinação do bem desapropriado para uma finalidade distinta do plano inicialmente previsto no ato expropriatório.

Nesse contexto, na **tredestinação ilícita** (ou simplesmente tredestinação), o Estado transfere a terceiro o bem desapropriado ou prática **desvio de finalidade**, ou seja, sem foco no interesse público, tornando ilegítima a desapropriação. Seria o caso, por exemplo, da desapropriação de uma área para a construção de uma escola, mas que, no lugar disso, o terreno fosse disponibilizado para uma empresa explorar comercialmente a área. Nessa situação, resta configurada a tredestinação ilícita, com desvio de finalidade, o que gera o direito de reintegração do bem ao ex-proprietário, situação conhecida como **retrocessão**.

Por outro lado, na **tredestinação lícita**, o Poder Público dá destinação diferente daquela prevista no ato expropriatório, mas mantém a finalidade de interesse público. É o que ocorre, por exemplo, quando a expropriação ocorrer com a finalidade de construir uma escola, mas por razões de interesse público optar-se pela construção de um hospital público. Nesse caso, não se configura o desvio de finalidade e, por conseguinte, **não** há ilicitude.

Retrocessão

A **retrocessão** é o direito do ex-proprietário de reaver a sua propriedade quando houver superveniente **desinteresse** do Poder Público pelo bem que desapropriou. Tal instituto encontra-se disciplinado no art. 519 do Código Civil, nos seguintes termos, que diz que, "se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência, pelo preço atual da coisa".

Todavia, no caso de **tredestinação lícita**, não ocorrerá direito à retrocessão, uma vez que, nesse caso, foi dada destinação pública ao bem.

Por fim, não se deve confundir a retrocessão com a desistência da desapropriação. Esta ocorre antes da incorporação do bem ao patrimônio público, ao passo que a retrocessão ocorre depois de já concluída a desapropriação.

Caducidade da desapropriação

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, a caducidade é "a perda dos efeitos jurídicos de um ato em decorrência de certa situação fática ou jurídica mencionada expressamente em lei".

Nesse contexto, o Decreto-Lei 3.365/1941 estabelece que é de **cinco anos** o prazo para caducidade do decreto expropriatório, referente à desapropriação por **utilidade ou necessidade pública** (art. 10). Assim, **se a desapropriação não se efetivar** mediante acordo administrativo ou judicial no prazo de cinco anos, a contar da data de expedição do decreto, ocorrerá a sua caducidade, perdendo-se os seus efeitos jurídicos.

No caso da desapropriação por **interesse social**, o prazo de caducidade é de **dois anos** para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado (Lei 4.132/1962, art. 3º).



Com efeito, a **caducidade é temporária**. Isso porque o Decreto Lei 3.365/1941 dispõe que somente **decorrido um ano**, poderá o mesmo bem ser objeto de nova declaração. Assim, transcorrido o prazo mencionado acima, o Poder Público poderá providenciar um novo decreto para promover a desapropriação.

Servidão administrativa

Para José dos Santos Carvalho Filho, a servidão administrativa “é o direito **real** público que autoriza o poder público a **usar propriedade imóvel para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo**”.

Portanto, a servidão administrativa é uma **intervenção restritiva** na propriedade privada, que faz com que o particular suporte o uso de sua propriedade pelo Estado, permitindo a execução de obras ou serviços de interesse para a coletividade. Vale dizer que a restrição é imposta ao particular, que deverá suportá-la independentemente de sua concordância (**imperatividade**).

Nesse contexto, pode-se mencionar como exemplo de servidão administrativa a necessidade de utilização de uma parcela do terreno privado para a instalação de postes e fios de energia elétrica ou a utilização do muro de um imóvel particular para a fixação do nome da rua ou avenida em que está localizado.

Ademais, a servidão fundamenta-se no princípio da **supremacia do interesse público** sobre o privado e na **função social da propriedade**. Além disso, ela decorre do exercício do **poder de polícia do Estado**.

A Prof^a. Maria Sylvia Zanella Di Pietro esclarece que a servidão administrativa deve seguir os seguintes princípios (também aplicáveis à servidão civil): o da **perpetuidade** (art. 1.378 do Código Civil) – como se trata de direito real sobre o imóvel, a servidão se perpetua ao longo do tempo; o de que a servidão **não se presume**; o da **indivisibilidade** (art. 1.386 do Código Civil); o do **uso moderado** (art. 1.385 do Código Civil).

Outra importante regra é que o objeto da servidão administrativa é a propriedade imóvel e bens privados, mas também se admite instituir servidão sobre os bens públicos, desde que respeitada a “hierarquia” entre os entes federados.

A instituição da servidão poderá ocorrer **por acordo** ou **sentença judicial**. Na primeira hipótese, depois de ser declarada a necessidade pública de se instituir a servidão, o Poder Público e o particular celebram o acordo formal, por escritura pública, que garante ao Estado a utilização do bem público.

Por outro lado, a servidão **dependerá de sentença judicial quando não houver acordo entre as partes**.

Sobre a indenização, esta não ocorre em decorrência de perda do imóvel (coisa que não ocorrerá), mas sim pelos danos ou prejuízos que o Poder Público poderá causar pelo uso do imóvel. Assim, se não existir prejuízo, não há que se falar em indenização.

Todavia, o particular poderá demonstrar que sofreu prejuízo e, com isso, requerer sua indenização, que deverá ser acrescida das parcelas relativas a juros de mora, atualização monetária e honorários advocatícios.



Por fim, a regra é o caráter permanente da servidão, mas ela poderá ser extinta em decorrência de fatos supervenientes, como, por exemplo¹⁴: o desaparecimento do bem gravado com a servidão; a incorporação do bem gravado ao patrimônio da pessoa que instituiu a servidão – se o bem for incorporado pelo Poder Público, não há mais que se falar em servidão; o desinteresse superveniente do Estado em continuar utilizando o imóvel particular.

Requisição

Requisição é a modalidade de intervenção estatal por meio da qual o Estado utiliza bens móveis, imóveis e serviços particulares em situação de perigo público iminente, ou, nas palavras de Hely Lopes Meirelles, “para atendimento de necessidades **coletivas urgentes e transitórias**”.

A requisição poderá ser civil ou militar. A primeira visa a evitar danos à vida, à saúde e aos bens da coletividade, diante de inundações, incêndios, epidemias, catástrofes, etc. Já a requisição militar aplica-se no resguardo da segurança interna e na manutenção da soberania nacional¹⁵.

Com efeito, a requisição está prevista no art. 5º, XXV, da Constituição Federal, que estabelece que “no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário **indenização ulterior, se houver dano**”. Portanto, a indenização só ocorrerá posteriormente, e desde que seja comprovado o dano.

Diferentemente da servidão, a requisição é autoexecutória, podendo ser realizada independentemente de qualquer manifestação judicial. Assim, uma vez presente o perigo iminente, a requisição será realizada imediatamente por meio de decreto.

Ocupação provisória

Na ocupação temporária, o Poder Público se utiliza **transitoriamente** de **imóveis privados**, como meio de apoio à execução de obras e serviços públicos.

Um bom exemplo é a utilização de um terreno particular para a alocação de máquinas e materiais para a realização de obras ao longo de uma rodovia. Nesse caso, encerrada a obra, o terreno será devolvido, demonstrando o caráter transitório dessa forma de intervenção.

Trata-se de ato **autoexecutório**, no qual a autoridade competente emitirá o ato autorizando a ocupação e, **se for o caso**, fixando a justa indenização ao proprietário do imóvel. A extinção, por sua vez, ocorrerá com o término da obra ou serviço.

Observa-se que a regra é não realizar indenização, a não ser que exista algum prejuízo comprovado.

¹⁴ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 953.

¹⁵ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 954.



Limitação administrativa

O Prof. José dos Santos Carvalho Filho ensina que as “*limitações administrativas são determinações de caráter geral, através das quais o Poder Público impõe a proprietários indeterminados obrigações positivas, negativas ou permissivas, para o fim de condicionar as propriedades ao atendimento da função social*”.

Tal medida é instituída por lei ou regulamento, disciplinado por todos os entes da Federação, conforme o caso. Por ser uma regra geral, em regra não existirá o direito à indenização. Assim, mesmo que contrarie determinados interesses, a limitação administrativa não gera direitos subjetivos à indenização.

Todavia, há situações excepcionais em que se permite a indenização na limitação administrativa, vejamos:

- a) quando a limitação inviabilizar totalmente a utilização econômica da propriedade;
- b) se realiza modificação nas linhas limítrofes entre o imóvel e o domínio público, reduzindo a área da propriedade privada. Não se deve confundir com o recuo obrigatório de construção (no qual a propriedade continua com o mesmo tamanho).

Tombamento

Conceito

O **tombamento** é a forma de intervenção da propriedade por meio da qual o Estado procura proteger o **patrimônio cultural brasileiro**.¹⁶

Trata-se, pois, de uma forma de **intervenção parcial** na propriedade, pois impede o particular de exercer todos os direitos inerentes ao domínio do imóvel, uma vez que ficará obrigado a conservar as características do bem, em defesa da preservação dos bens de valor cultural, histórico, arqueológico, artístico, turístico e paisagístico.

De acordo com o art. 216 da Constituição Federal Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Em seguida, o §1º estabelece que “o Poder Público, com a colaboração da comunidade, **promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro**, por meio de inventários, registros, vigilância, **tombamento e desapropriação**, e de outras formas de acautelamento e preservação”.

Nessa linha, o tombamento consiste em uma restrição estatal da propriedade privada, destinada especificamente à proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Com efeito, o art. 1º, do Decreto-Lei 25/1937, define “patrimônio histórico e artístico nacional” como “o conjunto dos **bens móveis e imóveis**

¹⁶ Carvalho Filho, 2014, p. 814.



existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a **atos memoráveis da história** do Brasil, quer por seu excepcional **valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico**".

O tombamento poderá ser desfeito por iniciativa da Administração (de ofício) ou por solicitação de proprietário ou interessados. Por se tratar de ato discricionário, na medida em que o administrador público deverá decidir, com base em seu juízo de conveniência e oportunidade, se o bem relaciona-se com a proteção do patrimônio cultural, também será possível **revogar** o ato, pelo mesmo poder discricionário.

Por outro lado, se restar comprovado vício no procedimento de tombamento, será possível proceder, por meio administrativo ou judicial, a **anulação** do tombamento.

Além dessas formas de extinção, o tombamento poderá ser **cancelado**. Isso porque cabe ao proprietário preservar o bem tombado. Todavia, quando o dono não possuir condições para conservar o patrimônio tombado, deverá comunicar a situação ao Poder Público, que será responsável pelas providências requeridas para preservação do patrimônio. Caso o Poder Público não adote as providências cabíveis, o proprietário poderá requerer o cancelamento do tombamento (Decreto 25/1937, art. 19, §2º).

Por fim, o tombamento poderá ser desfeito no caso de **desaparecimento do bem**. Seria o caso, por exemplo, de uma inundação que destruísse totalmente um prédio tombado, fazendo desaparecer todas as suas características históricas.



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (FCC – DPE-RS/2017) Necessitando o Poder Público implantar uma importante obra viária, incluindo a construção de uma rodovia para interligação de três municípios, deparou-se com a existência de áreas ocupadas no trajeto, em sua maioria imóveis regularizados. Em razão desse aspecto, o Poder Público

- a) deve alterar o traçado da rodovia para não atingimento de trechos ocupados, caso esses imóveis tenham características urbanas, sirvam à efetiva residência de seus proprietários e constituam única propriedade dos mesmos.
- b) pode adquirir todas as propriedades onerosamente, pelo valor que seus proprietários atribuírem e demonstrarem, a fim de que a desocupação seja voluntária, sob pena do emprego de poder de polícia para desocupação, que difere o acordo quanto à precificação dos imóveis.
- c) pode desapropriar os imóveis, mediante prévia indenização em dinheiro pelo valor de mercado, demonstrado em avaliação técnica, a fim de garantir a adequada equivalência e viabilizar a realocação dos proprietários em outro local.
- d) deve desapropriar os imóveis, mediante justa e prévia indenização, parte em dinheiro e parte mediante expedição de precatório, mostrando-se inviável qualquer alteração de traçado ou acordo, tendo em vista a importância da obra de infraestrutura e seu cronograma de implantação.
- e) pode requisitar administrativamente as áreas, diante da urgência e da finalidade da desocupação, apurando-se, na sequência, o valor de mercado dos imóveis e, no caso de discordância entre as partes, recorrendo-se à via judicial.

Comentário:

Os fundamentos da intervenção do Estado na propriedade particular são a função social da propriedade e a supremacia do interesse público sobre o privado. No caso trazido pelo enunciado, havendo conflito entre o interesse público e o particular, aquele deve prevalecer, sendo que o Poder Público pode lançar mão da desapropriação, que deve ser feita mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impondo ao proprietário a perda de seu bem, mas substituindo-o por justa indenização. Essa indenização deve ser justa, abrangendo o valor atual do bem expropriado, assim como os danos emergentes, os lucros cessantes decorrentes da perda da propriedade, além da atualização monetária, das despesas judiciais e dos honorários advocatícios.

Gabarito: alternativa C.



2. (FCC – PC-AP/2017) Em uma área de expansão urbana determinado Município está providenciando a instalação de equipamentos públicos, a fim de que o crescimento populacional se dê de forma ordenada e sustentável. Durante a construção de uma unidade escolar, apurou-se que não seria possível executar a solução de esgoto originalmente idealizada, que contempla um emissário de esgoto, mostrando-se necessária a identificação de outra alternativa pela Administração pública. Dentre as possíveis, pode o Município em questão

- a) promover, demonstrada a viabilidade técnica, a instalação de emissário de esgoto para ligação com o sistema já existente, utilizando-se, para tanto, da instituição de uma servidão administrativa.
- b) realizar uma licitação específica para elaboração e execução de projeto de instalação do emissário de esgoto, independentemente do valor, dado seu caráter emergencial.
- c) lançar mão da requisição administrativa, para imediata imissão na posse do terreno necessário para implementação das obras, diferindo-se a indenização devida.
- d) desapropriar judicialmente a faixa de terreno necessária à implementação do emissário de esgoto, tendo em vista que o ajuizamento da ação já autoriza a imissão na posse do terreno objeto da demanda.
- e) instituir uma servidão de passagem, sob o regime do código civil, tendo em vista que dispensa a anuência do dono do terreno e de prévia indenização, apurando-se o valor devido após a instalação do equipamento, que indicará o nível de restrição ao uso da propriedade.

Comentário:

A servidão administrativa é uma intervenção restritiva na propriedade privada, que faz com que o particular suporte o uso de sua propriedade pelo Estado, permitindo a execução de obras ou serviços de interesse para a coletividade, como no caso da construção de uma rede de esgoto. Nesses casos, a restrição é imposta ao particular, que deverá suportá-la independentemente de sua concordância. Seria a melhor solução para o caso apresentado. Correta, portanto, a alternativa A.

Gabarito: alternativa A.

3. (FCC – DPE-SC/2017) O tombamento é um instituto do direito administrativo brasileiro, sendo que a seu respeito é correto concluir que

- a) o Poder Judiciário é o que tem a missão de desfazer o tombamento, quando for o caso.
- b) o bem tombado é bem que pode ser livremente transacionado, não aplicando-se ao Estado o direito de preferência.
- c) o tombamento será considerado provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou concluído pela inscrição dos bens.
- d) o tombamento pode ser voluntário ou compulsório, naquele o agente consente com o tombamento, neste o instituto depende de intervenção judicial.
- e) não há tombamento instituído pelo texto constitucional.

Comentário:



- a) o tombamento poderá ser desfeito por iniciativa da Administração (de ofício) ou por solicitação de proprietário ou interessados. Pode ser cancelado pelo poder judiciário também, quando houver vício no procedimento que leve à sua anulação – ERRADA;
- b) apesar de o direito de preferência ter sido revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, é certo que a alienabilidade das obras históricas ou artísticas tombadas, de propriedade de pessoas naturais ou jurídicas de direito privado sofre restrições constantes na legislação – ERRADA;
- c) quanto à eficácia, o tombamento será provisório, quando estiver em andamento um processo administrativo; ou definitivo, quando da conclusão do processo e correspondente inscrição no livro tomo – CORRETA;
- d) o tombamento será voluntário quando o proprietário consente com o ato, e será compulsório quando o Poder Público realiza o tombamento, mesmo com resistência do particular – ERRADA;
- e) a Constituição determinou o tombamento de todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, na forma do art. 216, §5º - ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

4. (FCC – PGE-MT/2016) A respeito das chamadas “desapropriação-sanção”, por descumprimento da função social da propriedade, é INCORRETO afirmar:

- a) Prescindem de pagamento de indenização ao proprietário do imóvel desapropriado, visto que têm, justamente, caráter sancionador.
- b) Aplicam-se a propriedades rurais ou urbanas.
- c) Demandam pagamento de justa indenização, embora não em dinheiro.
- d) Pressupõem, dentre outros requisitos, o inadequado aproveitamento da propriedade.
- e) São executadas mediante devido processo legal.

Comentário:

A Prof^a. Maria Sylvia Zanella Di Pietro denomina as desapropriações para fins de reforma agrária e para fins urbanísticos, juntamente com as desapropriações previstas no art. 243 da CF (decorrente do cultivo ilegal de plantas psicotrópicas ou da exploração de trabalho escravo) como “desapropriação-sanção”. Essas últimas, de fato, dispensam qualquer indenização. Mas no caso da desapropriação urbanística, há indenização, a ser paga em títulos da dívida pública e não em dinheiro, obedecido o devido processo legal.

Gabarito: alternativa A.

5. (FCC – SEGE-MA/2016) A legislação vigente sobre desapropriação

- a) permite, quando se tratar de desapropriação para fins de urbanização ou reurbanização, realizada mediante concessão, que o concessionário aplique a receita decorrente da revenda ou utilização imobiliária em projeto associado, desenvolvido por sua conta e risco, garantido ao poder concedente no mínimo o ressarcimento dos desembolsos com indenizações, quando estas ficarem sob sua responsabilidade.



- b) estabelece a competência exclusiva das pessoas políticas para promover a declaração de interesse público ou de interesse social.
- c) permite a desapropriação de pessoas jurídicas, ressalvando a necessidade de prévia autorização do Presidente da República, quando se tratar de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do Governo Federal e se subordine à sua fiscalização.
- d) considera como hipótese de interesse social a criação e melhoramento de centros de população.
- e) permite que seja renovada a alegação de urgência uma única vez, quando houver expirado o prazo de cento e vinte dias para requerer imissão provisória na posse.

Comentário:

- a) na forma do DL 3.365/41 (art. 4º, parágrafo único), quando a desapropriação destinar-se à urbanização ou à reurbanização realizada mediante concessão ou parceria público-privada, o edital de licitação poderá prever que a receita decorrente da revenda ou utilização imobiliária integre projeto associado por conta e risco do concessionário, garantido ao poder concedente no mínimo o ressarcimento dos desembolsos com indenizações, quando estas ficarem sob sua responsabilidade – CORRETA;
- b) em regra, a competência para declarar a utilidade ou necessidade pública e o interesse social dos bens para fins de desapropriação será concorrente de todos os entes federativos – ERRADA;
- c) não há que se falar em desapropriação de pessoa jurídica – ERRADA;
- d) esse é um caso de utilidade pública, previsto no art. 5º do DL 3.365/41 – ERRADA;
- e) a alegação de urgência não poderá ser renovada, na forma do art. 15, §2º do DL 3.365/41 – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

6. (FCC – DPE-BA/2016) A chamada “desapropriação para política urbana” é uma espécie de desapropriação de competência dos municípios, conforme artigo 182 da Constituição Federal de 1998 e a Lei nº 10.257 de 2001. São condições para a utilização do instrumento de desapropriação nessa modalidade:

- a) O ato administrativo reconhecendo a utilidade e necessidade pública, o interesse social naquele imóvel, especificação no plano diretor da área em que o imóvel está inscrito, o pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro.
- b) Especificação no plano diretor da área em que o imóvel está inscrito, lei municipal autorizando tal medida, e que o proprietário não atenda às medidas anteriores que a lei determina.
- c) O ato administrativo reconhecendo a utilidade e necessidade pública e o interesse social naquele imóvel.
- d) O ato administrativo reconhecendo a utilidade e necessidade pública, o interesse social naquele imóvel e o pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro.
- e) Especificação no plano diretor da área em que o imóvel está inscrito, lei federal autorizando tal medida, o pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro.

Comentário:



A Constituição Federal dispõe que é facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

- parcelamento ou edificação compulsórios;
- imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo – IPTU progressivo no tempo;
- desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Na forma do art. 5º da Lei 10.257/01, lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação.

Se, após notificado, o particular não proceder a adequada utilização da propriedade, ele poderá ser obrigado a parcelar ou edificar o imóvel. Não o fazendo no prazo legal, o município poderá instituir o IPTU progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos, na forma do art. 7º da Lei 10.257/2001. Após este prazo, o município continuará exigindo a alíquota máxima, até que o particular dê o adequado aproveitamento ou o imóvel seja desapropriado.

Passados cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública

Gabarito: alternativa B.

7. (FCC – Prefeitura de Teresina-PI/2016) Município pretende delegar à iniciativa privada, pelo prazo de quinze anos, as atividades de duplicação, reforma, manutenção e operação de rodovia municipal. Para tanto, o Prefeito decreta a utilidade pública, para fins de desapropriação, dos imóveis necessários a tais atividades, especialmente a de duplicação da rodovia municipal. E, ainda, prevê, no instrumento convocatório da licitação para a concessão da rodovia, que a concessionária vencedora do certame terá, entre suas obrigações, a de promover as ações de desapropriação necessárias à consecução do objeto. Analisando-se o conjunto de soluções adotadas pela municipalidade, conclui-se que ele envolve medidas

a) lícitas, tais quais a delegação da exploração de rodovia e o decreto de utilidade pública para fins de desapropriação, por serem ambas medidas amparadas na Constituição e nas leis do País, porém, também medida ilícita, consistente na delegação da promoção das ações de desapropriação à concessionária privada, para que exerça autoridade pública em benefício próprio, o que caracteriza a prática de ato de improbidade administrativa, nos termos da Constituição Federal e da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

b) ilícitas, pois desassiste ao Município a possibilidade jurídica de extinguir propriedades privadas, mediante desapropriação, para colocá-las a serviço de interesses privados, como os da futura empresa concessionária de rodovia.



c) lícitas, como a expedição do decreto de utilidade pública para fins de desapropriação, mas também outras ilícitas, como a delegação a empresa do setor privado, não estatal, da atividade de promoção das ações de desapropriação, tendo em vista a indelegabilidade do poder de polícia municipal.

d) ilícitas, como a expedição do decreto de utilidade pública, para fins de desapropriação, por impossível o enquadramento da ampliação de rodovia nalguma das hipóteses legalmente admitidas de desapropriação, ou, ainda, como a delegação da exploração da rodovia à iniciativa privada, por violar o art. 175 da Constituição Federal, segundo o qual incumbe ao Poder Público a exploração de serviços públicos, que, no caso, são serviços rodoviários.

e) lícitas, tais quais a delegação da exploração de rodovia, a expedição do decreto de utilidade pública para fins de desapropriação e a delegação da obrigação de promover as necessárias ações de desapropriação à concessionária, por serem todas amparadas na Constituição e nas leis do País.

Comentário:

A competência para declarar a utilidade ou necessidade pública e o interesse social dos bens para fins de desapropriação será, em regra, concorrente de todos os entes federativos. Já a competência executória, isto é, a competência para efetivamente promover a desapropriação, realizando-se todas as medidas necessárias à transferência da propriedade, é mais ampla, alcançando as entidades da administração direta e indireta e os delegatários de serviços públicos (concessionárias e permissionárias). Assim, essas entidades e empresas serão encarregadas de adotar as medidas de execução, incluindo aí o pagamento da indenização e a imissão na propriedade. Lembrando, contudo, que no caso dos delegatários de serviço público, o exercício da competência executória é condicionado, pois dependerá de autorização expressa, constante em lei ou no contrato (Decreto-Lei 3.365/1941, art. 3º).

Gabarito: alternativa E.

8. (FCC – Prefeitura de Teresina-PI/2016) O tombamento é ato de intervenção estatal na propriedade que implica, ao proprietário, o dever de preservá-la em todas as suas características declaradas como portadoras de significativo valor histórico, cultural, artístico ou paisagístico, tornando-a, assim, parte integrante do patrimônio cultural brasileiro. Para tal preservação cumpre ao proprietário do bem tombado

a) eximir-se de custear as medidas de preservação, visto que, em se tratando de bem integrante do patrimônio cultural brasileiro, cumpre ao Estado, titular desse patrimônio, e não mais ao particular, custeá-las integralmente.

b) arcar integralmente com os custos de preservação, salvo se declarar que não dispõe de recursos para tanto, hipótese em que o Estado deverá lhe assistir.

c) arcar integralmente com os custos de preservação, jamais lhe socorrendo o direito de obter assistência estatal para esse custeio.

d) arcar integralmente com os custos de preservação, podendo, todavia, alterá-lo significativamente se tal medida objetivar angariar recursos que permitam a melhor preservação da parcela remanescente.

e) repartir sempre com o Estado os custos de preservação, por tratar-se de propriedade afeta a interesses tanto públicos como privados.

Comentário:



O particular fica, com o tombamento, impedido de exercer todos os direitos inerentes ao domínio do imóvel, ficando obrigado a conservar as características do bem, em defesa da preservação dos bens de valor cultural, histórico, arqueológico, artístico, turístico e paisagístico. Caso o proprietário da coisa tombada não possua recursos para proceder com obras de conservação e reparação, deve levar ao conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, que, caso necessárias, poderão ser efetuadas às custas da União 9ART. 19, DL 25/37).

Gabarito: alternativa B.

9. (FCC – Prefeitura de Teresina-PI/2016) Uma concessionária prestadora de serviço público de distribuição de gás precisa ampliar a rede subterrânea sob sua operação em determinado trecho, para disponibilizar o acesso a mais localidades. Elaborado o projeto e identificados os imóveis, todos particulares, a empresa precisa instrumentalizar a instalação da infraestrutura. O instituto jurídico adequado para viabilizar o projeto da concessionária é a

- a) requisição administrativa, visto que o serviço público permite que a concessionária requisiute as áreas particulares necessárias à prestação do serviço público de utilidade geral.
- b) limitação administrativa, pois a restrição será temporária, apenas para a instalação da tubulação subterrânea, devolvendo-se a superfície ao proprietário ao término da obra.
- c) desapropriação, pois a obra deixará inaproveitável o imóvel por completo, sendo obrigatório, por lei, que o poder público adquira as áreas necessárias a instalação de infraestrutura para prestação de serviços públicos.
- d) servidão administrativa, instituída em favor do serviço público, mediante indenização aos proprietários pela redução do aproveitamento de suas propriedades, em razão da obra ser subterrânea.
- e) ocupação temporária, mediante remuneração proporcional, tendo em vista que a utilização do imóvel perdurará apenas pelo tempo necessário a instalação da infraestrutura, restituindo-se os imóveis ao término.

Comentário:

A servidão administrativa é o direito real público que autoriza o poder público a usar propriedade imóvel para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo. Seria, portanto, a opção para implementação do projeto da concessionária, pelo descrito no enunciado. Isso porque a Lei 8.987/95 autoriza que o poder concedente outorgue poderes à concessionária para que institua a servidão administrativa, após a declaração de necessidade ou utilidade pública (art. 29, IX).

Vamos aproveitar para relembrar os conceitos trazidos pelas alternativas?

- Requisição: modalidade de intervenção estatal por meio da qual o Estado utiliza bens móveis, imóveis e serviços particulares em situação de perigo público iminente, para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias;
- Limitações administrativas: são determinações de caráter geral, através das quais o Poder Público impõe a proprietários indeterminados obrigações positivas, negativas ou permissivas, para o fim de condicionar as propriedades ao atendimento da função social;



- Desapropriação: procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização;
- Ocupação provisória: o Poder Público utiliza um terreno particular para a alocação de máquinas e materiais para a realização de obras. Nesse caso, encerrada a obra, o terreno será devolvido, demonstrando o caráter transitório dessa forma de intervenção.

Gabarito: alternativa D.

10. (FCC – PGE-MT/2016) O tombamento, regido no âmbito federal pelo Decreto-lei no 25/37, é uma das formas admitidas pelo direito brasileiro de intervenção na propriedade. A propósito de tal instituto,

- a) não é aplicável aos bens públicos, pois incide somente sobre propriedades de particulares.
- b) toda e qualquer obra de origem estrangeira está imune ao tombamento, por não pertencer ao patrimônio histórico e artístico nacional.
- c) não mais subsiste no direito vigente o direito de preferência, previsto no texto original do Decreto-lei no 25/37 e estatuído em favor da União, dos Estados e Municípios.
- d) uma vez efetuado o tombamento definitivo, ele é de caráter perpétuo, somente podendo ser cancelado em caso de perecimento do bem protegido.
- e) a alienação do bem imóvel tombado depende de prévia anuência do órgão protetivo que procedeu à inscrição do bem no respectivo livro de tombo.

Comentário:

- a) o tombamento pode ser declarado sobre as coisas pertencentes às pessoas naturais, bem como às pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno (art. 2º, DL 25/37) – ERRADA;
- b) nem todas. O art. 3º do DL diz que excluem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de origem estrangeira: que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país; que adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras, que façam carreira no país; que se incluam entre os bens referidos no art. 10 da Introdução do Código Civil, e que continuem sujeitas à lei pessoal do proprietário; que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos; que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais; que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente para adorno dos respectivos estabelecimentos – ERRADA;
- c) isso mesmo. O direito de preferência foi revogado pelo Novo CPC – CORRETA;
- d) o tombamento poderá ser desfeito por iniciativa da Administração (de ofício) ou por solicitação de proprietário ou interessados. Ademais, em caso de vício no procedimento, pode ser anulado administrativa ou judicialmente. Pode, por fim, ser cancelado, ou desfeito, no caso de desaparecimento do bem – ERRADA;
- e) o DL dispõe que as coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios são inalienáveis por natureza, e só poderão ser transferidas de uma à outra das referidas entidades – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.



11. (FCC – TJ-PI/2015) Considere a seguinte afirmação: “O tombamento é constituído mediante ato do Poder Executivo que, observada a legislação pertinente, estabelece o alcance da limitação ao direito de propriedade, ato emanado do Poder Legislativo não podendo alterar essas restrições”. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro vigente, tal como compreendido pelo Supremo Tribunal Federal, a afirmação está

- a) incorreta, eis que o tombamento é um ato misto, cabendo ao Poder Executivo decretá-lo após o Poder Legislativo haver fixado as limitações a incidirem sobre o bem no caso concreto.
- b) incorreta, eis que, em face do princípio da legalidade, o Poder Legislativo pode interferir em qualquer matéria.
- c) correta, eis que ao Poder Legislativo não cabe praticar atos que, em caráter individual e concreto, digam respeito a limitações ao exercício do direito de propriedade.
- d) incorreta, eis que o tombamento, em regra, é veiculado por ato do Poder Legislativo.
- e) correta, eis que o ato do Poder Legislativo, alterando tombamento concretamente fixado por ato do Poder Executivo, seria incompatível com o princípio da harmonia entre os Poderes.

Comentário:

Questão jurisprudencial. Segundo entendimento proferido pelo STF, “a legislação federal de fato veda a desapropriação dos bens da União pelos estados, segundo o Decreto-Lei 3.365/1941, mas não há referência a tal restrição quanto ao tombamento, disciplinado no Decreto-Lei 25/1937. A lei de tombamento apenas indica ser aplicável a bens pertencentes a pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno”. Assim o Tribunal entendeu que não há vedação ao tombamento feito por ato legislativo, porque tal providência possui caráter provisório, ficando o tombamento permanente, este sim, restrito a ato do Executivo. Portanto, a afirmação do enunciado está correta, eis que o ato do Poder Legislativo, alterando tombamento concretamente fixado por ato do Poder Executivo, seria incompatível com o princípio da harmonia entre os Poderes.

Gabarito: alternativa E.

12. (FCC – DPE-SP/2015) Relativamente à intervenção do Estado na propriedade privada,

- a) as limitações administrativas se consubstanciam em atos administrativos de caráter individual, mediante os quais o Poder Público impõe posturas positivas, negativas ou, ainda, permissivas, com a finalidade de adequar o dado imóvel à sua função social.
- b) por não ensejar a perda da propriedade e em vista da supremacia do interesse público sobre o particular, a servidão administrativa não comporta a possibilidade de indenização ao proprietário do imóvel, mesmo no caso de esse suportar prejuízos.
- c) o instituto da ocupação temporária recairá sobre bem imóvel com a finalidade de permitir ao poder público executar serviços, existindo ou não perigo público iminente a ser confrontado. A exemplo da servidão administrativa, a ocupação temporária é direito real e, assim, deverá ser levada a registro no cartório de registro de imóveis para gerar efeitos.
- d) o ato de tombamento implica restrições ao uso do bem móvel e imóvel por seu proprietário ou possuidor, que deverá conservá-lo segundo as características culturais que motivaram sua proteção. No



caso de tombamento de bens imóveis, o proprietário que não possuir recursos financeiros suficientes para realizar obras de preservação ou de conservação deverá informar tal fato à autoridade competente, que deverá proceder à mencionada obra, vedada a desapropriação.

e) ao contestar ação de desapropriação, o Defensor Público somente poderá versar sobre vícios do processo judicial ou impugnar o preço apresentado pelo expropriante, vedada a reconvenção.

Comentário:

a) segundo conceito apresentado por José dos Santos Carvalho Filho, as limitações administrativas são determinações de **caráter geral**, através das quais o Poder Público impõe a proprietários indeterminados obrigações positivas, negativas ou permissivas, para o fim de condicionar as propriedades ao atendimento da função social – ERRADA;

b) a servidão administrativa é uma intervenção restritiva na propriedade privada, que faz com que o particular suporte o uso de sua propriedade pelo Estado, permitindo a execução de obras ou serviços de interesse para a coletividade. Não há perda da propriedade, e eventual indenização depende da comprovação de danos e prejuízos ao particular – ERRADA;

c) na ocupação provisória, o Poder Público se utiliza transitoriamente de imóveis privados, como meio de apoio à execução de obras e serviços públicos. É um direito de caráter não real (igual à requisição e diferente da servidão, que é direito real) – ERRADA;

d) nos casos em que o proprietário não possua condições de proceder com obras para conservação e reparação das coisas tombadas, após comunicação ao Serviço do Patrimônio e consideradas necessárias as obras, a autoridade responsável mandará executá-las, a expensas da União, ou providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa (art. 19, §1º, DL 25/37) – ERRADA;

e) após a citação na ação de desapropriação, o réu terá 15 dias para apresentar sua contestação, que só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço da indenização. A lei prevê que qualquer outra questão deverá ser decidida por meio de ação direta (art. 20, DL 3.365/41). Assim, no processo de desapropriação só poderão ser contestados vícios do processo judicial ou o preço da indenização, sendo que outras questões serão discutidas em outro processo – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

13. (FCC – DPE-MA/2015) A Constituição Brasileira estabeleceu modalidade especial de desapropriação, pelo descumprimento da função social da propriedade urbana, estatuidando, a propósito, que

a) a indenização será paga mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até vinte anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

b) cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.

c) são insuscetíveis de desapropriação a pequena propriedade urbana, qual seja, a área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados.



d) nas regiões metropolitanas instituídas por lei complementar, competirá ao Estado promover essa espécie de desapropriação.

e) para exigir o adequado aproveitamento de área urbana em seu território, não basta que o Município tenha incluído tal área em seu plano diretor.

Comentário:

A desapropriação para fins urbanísticos (CF, art. 182, §4º, III), é aquela que ocorre quando a propriedade descumpre o plano diretor municipal. Nesse caso, o pagamento da indenização será feito através de títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Antes da efetiva desapropriação, o Poder Público municipal pode exigir que o particular promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de parcelamento ou edificação compulsórios e cobrança de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo.

Gabarito: alternativa E.

14. (FCC – TCE-AM/2015) Imagine que a Administração pública pretenda ampliar uma escola cujo projeto foi há anos aprovado para um terreno menor no perímetro do Município. Para tanto, foi exigido que o projeto fosse aditado para a inclusão de área, para posterior unificação, a fim de que lá seja implantada uma área de preservação ambiental, como medida compensatória, especialmente pelo aumento do tráfego de veículos. A área pertence a um particular. Essa área complementar, portanto, deverá ser

a) adquirida com dispensa de licitação, ainda que seu proprietário tenha hipotecado o imóvel, visto que há preferência pela aquisição direta, que liberará os ônus e garantias reais incidentes sobre o bem.

b) desapropriada, precedida de declaração de utilidade pública, tendo em vista que a aquisição da área viabilizará a instalação de importante equipamento para a sociedade.

c) requisitada administrativamente, diferindo-se a indenização para o momento da construção da escola, uma vez que o contrato de obras poderá suprir financeiramente a deficiência estrutural do equipamento público.

d) objeto de incidência de limitação administrativa, que se equipara a desapropriação amigável, tendo em vista que aquela modalidade de intervenção é suficiente para garantir a compensação ambiental exigida, sem o correspondente dispêndio de recursos econômico financeiros.

e) tombada, intervenção que prescinde de indenização, porque permite que a propriedade remanesça sendo do particular, a quem incumbirá a preservação da área.

Comentário:

Pelos comandos passados pelo enunciado, podemos concluir com facilidade que se trata de hipótese de desapropriação. Isso porque o Poder Público necessita se apropriar de terreno particular, para que possa implementar obras e serviços que irão beneficiar a coletividade como um todo. Não basta uma mera restrição por parte do Estado, havendo a necessidade da transferência da propriedade do terceiro para si.

Gabarito: alternativa B.



15. (FCC – TJ-AL/2015) A Súmula 652 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado: Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941 (Lei da Desapropriação por Utilidade Pública). Já o citado art. 15, é assim redigido: Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 874 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens. E seu § 1º prevê que a imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito de quantia fixado por certos critérios, que não necessariamente levam ao preço real do bem, eis que ainda não proferida sentença. É argumento consistente com a polêmica que ocasionou o posicionamento do STF, ao final sumulado, o fato de a Constituição Federal

- a) vedar que o poder público pague pelo bem antes da efetiva aquisição de sua propriedade.
- b) determinar que o pagamento da indenização, em ação de desapropriação, dê-se pelo sistema de precatórios.
- c) exigir que a ação de desapropriação submeta-se ao devido processo legal.
- d) prever que, em regra, a desapropriação ocorra mediante justa e prévia indenização em dinheiro.
- e) estabelecer que a imissão provisória na posse dê-se mediante processo administrativo.

Comentário:

Em regra, a posse do expropriante sobre o bem expropriado só deve ocorrer quando o procedimento de desapropriação estiver concluído, efetuando-se a transferência do bem, após o correspondente pagamento da indenização. Ademais, de acordo com a Constituição Federal, a regra é que a indenização seja justa, prévia e em dinheiro. No caso narrado, o primeiro problema é que está sendo permitida a imissão na posse do bem sem o pagamento prévio e justo de indenização. O segundo é que a indenização deveria abranger o valor atual do bem expropriado, assim como os danos emergentes, os lucros cessantes decorrentes da perda da propriedade, além da atualização monetária, das despesas judiciais e dos honorários advocatícios e não por critérios abertos que desconsiderem o valor do bem, como dito no enunciado.

Gabarito: alternativa D.

16. (FCC – TRT-3ª Região(MG)/2015) Uma autarquia estadual que atua na área previdenciária é proprietária de vasto patrimônio imobiliário, especialmente porque fazia parte da política de gestões anteriores o financiamento de imóveis residenciais e comerciais para servidores públicos, especialmente em regiões com necessidade de revitalização. Assim, referida autarquia era proprietária de um casarão na região central de determinado município, construído no início do século XX. O Município, ouvindo rumores de que a autarquia pretendia alienar seu patrimônio que não estivesse formalmente destinado às finalidades institucionais do ente, providenciou regular procedimento e, por meio de seu órgão competente, editou Resolução tombando o imóvel. O imóvel, apurou-se posteriormente, já era tombado pelo órgão estadual competente. Diante desse cenário,

- a) a autarquia pode impugnar o tombamento, tendo em vista que o Município não poderia decretar o tombamento de bens pertencentes a pessoas jurídicas de direito público, tendo em vista que o tombamento constituiu uma limitação à propriedade privada.



- b) o Município somente poderia tombiar o bem da autarquia caso não houvesse tombamento anterior, tendo em vista que sobre o mesmo imóvel não podem se sobrepor duas intervenções à propriedade.
- c) não obstante a autarquia tenha personalidade jurídica híbrida e seus bens estejam sujeitos ao regime jurídico de direito privado, o tombamento estadual prefere ao tombamento municipal, que fica por aquele ato absorvido.
- d) a alienação onerosa do bem tombado ficou inviabilizada, tendo em vista que limitação à propriedade dessa natureza impõe gravame ao proprietário e exige que a propriedade do bem remanesça sendo de pessoa jurídica de direito público.
- e) o tombamento municipal, cuja imposição seguiu trâmite regular, permanece válido, tendo em vista que sobre o mesmo bem, ainda que pertencente a pessoa jurídica de direito público, pode existir mais de uma limitação daquela natureza, desde que compatíveis, cabendo ao proprietário observar as posturas e restrições impostas pelos dois entes federados.

Comentário:

O tombamento é uma forma de intervenção parcial na propriedade, pois impede o particular de exercer todos os direitos inerentes ao domínio do imóvel, uma vez que ficará obrigado a conservar as características do bem, em defesa da preservação dos bens de valor cultural, histórico, arqueológico, artístico, turístico e paisagístico. Sabemos que a competência para efetuar o tombamento é concorrente entre os entes federados. Assim, de acordo com o interesse – local, regional, ou nacional –, o patrimônio poderá ser desapropriado por cada um dos entes da Federação. Nesse sentido, um único bem poderá ser de interesse para a história, arte e cultura em âmbito nacional, regional e local, podendo ser tombado por mais de um ente da Federação, exatamente como no caso da questão. Assim, o tombamento municipal permanece válido, sendo que o proprietário deverá observar as posturas e restrições impostas pelos dois entes federados.

Gabarito: alternativa E.

17. (FCC – TRT-3ª Região(MG)/2015) A propósito das características da servidão administrativa, é INCORRETO afirmar que

- a) pode gravar bens do domínio público.
- b) é instituída em favor de um serviço público ou um bem afetado a fins de utilidade pública.
- c) o titular do direito é o Poder Público ou seus delegados, isto é, pessoas jurídicas públicas ou privadas autorizadas por lei ou por contrato.
- d) pode, excepcionalmente, ser objeto de alienação e penhora.
- e) independe da concordância do particular proprietário do imóvel onde é instituída.

Comentário:

a) o objeto da servidão administrativa é a propriedade imóvel e bens privados, mas também se admite instituir servidão sobre os bens públicos, desde que respeitada a “hierarquia” entre os entes federados – CORRETA;



b) a servidão administrativa autoriza o poder público a usar propriedade imóvel para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo – CORRETA;

c) isso mesmo. O Estado detém competência para declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis (art. 29, IX, Lei 8.987/95) – CORRETA;

d) a regra é o caráter permanente da servidão, não havendo que se falar em alienação ou penhora. Lembrando, apenas, que ela poderá ser extinta em decorrência de fatos supervenientes, como, por exemplo, o desaparecimento do bem gravado com a servidão – ERRADA;

e) quando o particular não concordar com a servidão e não aceitar fazer por acordo com o Estado, será instituída por sentença judicial – CORRETA.

Gabarito: alternativa D.

Concluimos por hoje.

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (FCC – DPE-RS/2017) Necessitando o Poder Público implantar uma importante obra viária, incluindo a construção de uma rodovia para interligação de três municípios, deparou-se com a existência de áreas ocupadas no trajeto, em sua maioria imóveis regularizados. Em razão desse aspecto, o Poder Público

- a) deve alterar o traçado da rodovia para não atingimento de trechos ocupados, caso esses imóveis tenham características urbanas, sirvam à efetiva residência de seus proprietários e constituam única propriedade dos mesmos.
- b) pode adquirir todas as propriedades onerosamente, pelo valor que seus proprietários atribuírem e demonstrarem, a fim de que a desocupação seja voluntária, sob pena do emprego de poder de polícia para desocupação, que difere o acordo quanto à precificação dos imóveis.
- c) pode desapropriar os imóveis, mediante prévia indenização em dinheiro pelo valor de mercado, demonstrado em avaliação técnica, a fim de garantir a adequada equivalência e viabilizar a realocação dos proprietários em outro local.
- d) deve desapropriar os imóveis, mediante justa e prévia indenização, parte em dinheiro e parte mediante expedição de precatório, mostrando-se inviável qualquer alteração de traçado ou acordo, tendo em vista a importância da obra de infraestrutura e seu cronograma de implantação.
- e) pode requisitar administrativamente as áreas, diante da urgência e da finalidade da desocupação, apurando-se, na sequência, o valor de mercado dos imóveis e, no caso de discordância entre as partes, recorrendo-se à via judicial.

2. (FCC – PC-AP/2017) Em uma área de expansão urbana determinado Município está providenciando a instalação de equipamentos públicos, a fim de que o crescimento populacional se dê de forma ordenada e sustentável. Durante a construção de uma unidade escolar, apurou-se que não seria possível executar a solução de esgoto originalmente idealizada, que contempla um emissário de esgoto, mostrando-se necessária a identificação de outra alternativa pela Administração pública. Dentre as possíveis, pode o Município em questão

- a) promover, demonstrada a viabilidade técnica, a instalação de emissário de esgoto para ligação com o sistema já existente, utilizando-se, para tanto, da instituição de uma servidão administrativa.
- b) realizar uma licitação específica para elaboração e execução de projeto de instalação do emissário de esgoto, independentemente do valor, dado seu caráter emergencial.
- c) lançar mão da requisição administrativa, para imediata imissão na posse do terreno necessário para implementação das obras, diferindo-se a indenização devida.
- d) desapropriar judicialmente a faixa de terreno necessária à implementação do emissário de esgoto, tendo em vista que o ajuizamento da ação já autoriza a imissão na posse do terreno objeto da demanda.
- e) instituir uma servidão de passagem, sob o regime do código civil, tendo em vista que dispensa a anuência do dono do terreno e de prévia indenização, apurando-se o valor devido após a instalação do equipamento, que indicará o nível de restrição ao uso da propriedade.



3. (FCC – DPE-SC/2017) O tombamento é um instituto do direito administrativo brasileiro, sendo que a seu respeito é correto concluir que

- a) o Poder Judiciário é o que tem a missão de desfazer o tombamento, quando for o caso.
- b) o bem tombado é bem que pode ser livremente transacionado, não aplicando-se ao Estado o direito de preferência.
- c) o tombamento será considerado provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou concluído pela inscrição dos bens.
- d) o tombamento pode ser voluntário ou compulsório, naquele o agente consente com o tombamento, neste o instituto depende de intervenção judicial.
- e) não há tombamento instituído pelo texto constitucional.

4. (FCC – PGE-MT/2016) A respeito das chamadas “desapropriação-sanção”, por descumprimento da função social da propriedade, é INCORRETO afirmar:

- a) Prescindem de pagamento de indenização ao proprietário do imóvel desapropriado, visto que têm, justamente, caráter sancionador.
- b) Aplicam-se a propriedades rurais ou urbanas.
- c) Demandam pagamento de justa indenização, embora não em dinheiro.
- d) Pressupõem, dentre outros requisitos, o inadequado aproveitamento da propriedade.
- e) São executadas mediante devido processo legal.

5. (FCC – SEGE-MA/2016) A legislação vigente sobre desapropriação

- a) permite, quando se tratar de desapropriação para fins de urbanização ou reurbanização, realizada mediante concessão, que o concessionário aplique a receita decorrente da revenda ou utilização imobiliária em projeto associado, desenvolvido por sua conta e risco, garantido ao poder concedente no mínimo o ressarcimento dos desembolsos com indenizações, quando estas ficarem sob sua responsabilidade.
- b) estabelece a competência exclusiva das pessoas políticas para promover a declaração de interesse público ou de interesse social.
- c) permite a desapropriação de pessoas jurídicas, ressalvando a necessidade de prévia autorização do Presidente da República, quando se tratar de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do Governo Federal e se subordine à sua fiscalização.
- d) considera como hipótese de interesse social a criação e melhoramento de centros de população.
- e) permite que seja renovada a alegação de urgência uma única vez, quando houver expirado o prazo de cento e vinte dias para requerer imissão provisória na posse.

6. (FCC – DPE-BA/2016) A chamada “desapropriação para política urbana” é uma espécie de desapropriação de competência dos municípios, conforme artigo 182 da Constituição Federal de 1998 e a Lei nº 10.257 de 2001. São condições para a utilização do instrumento de desapropriação nessa modalidade:



- a) O ato administrativo reconhecendo a utilidade e necessidade pública, o interesse social naquele imóvel, especificação no plano diretor da área em que o imóvel está inscrito, o pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro.
- b) Especificação no plano diretor da área em que o imóvel está inscrito, lei municipal autorizando tal medida, e que o proprietário não atenda às medidas anteriores que a lei determina.
- c) O ato administrativo reconhecendo a utilidade e necessidade pública e o interesse social naquele imóvel.
- d) O ato administrativo reconhecendo a utilidade e necessidade pública, o interesse social naquele imóvel e o pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro.
- e) Especificação no plano diretor da área em que o imóvel está inscrito, lei federal autorizando tal medida, o pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro.

7. (FCC – Prefeitura de Teresina-PI/2016) Município pretende delegar à iniciativa privada, pelo prazo de quinze anos, as atividades de duplicação, reforma, manutenção e operação de rodovia municipal. Para tanto, o Prefeito decreta a utilidade pública, para fins de desapropriação, dos imóveis necessários a tais atividades, especialmente a de duplicação da rodovia municipal. E, ainda, prevê, no instrumento convocatório da licitação para a concessão da rodovia, que a concessionária vencedora do certame terá, entre suas obrigações, a de promover as ações de desapropriação necessárias à consecução do objeto. Analisando-se o conjunto de soluções adotadas pela municipalidade, conclui-se que ele envolve medidas

- a) lícitas, tais quais a delegação da exploração de rodovia e o decreto de utilidade pública para fins de desapropriação, por serem ambas medidas amparadas na Constituição e nas leis do País, porém, também medida ilícita, consistente na delegação da promoção das ações de desapropriação à concessionária privada, para que exerça autoridade pública em benefício próprio, o que caracteriza a prática de ato de improbidade administrativa, nos termos da Constituição Federal e da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
- b) ilícitas, pois desassiste ao Município a possibilidade jurídica de extinguir propriedades privadas, mediante desapropriação, para colocá-las a serviço de interesses privados, como os da futura empresa concessionária de rodovia.
- c) lícitas, como a expedição do decreto de utilidade pública para fins de desapropriação, mas também outras ilícitas, como a delegação a empresa do setor privado, não estatal, da atividade de promoção das ações de desapropriação, tendo em vista a indelegabilidade do poder de polícia municipal.
- d) ilícitas, como a expedição do decreto de utilidade pública, para fins de desapropriação, por impossível o enquadramento da ampliação de rodovia nalguma das hipóteses legalmente admitidas de desapropriação, ou, ainda, como a delegação da exploração da rodovia à iniciativa privada, por violar o art. 175 da Constituição Federal, segundo o qual incumbe ao Poder Público a exploração de serviços públicos, que, no caso, são serviços rodoviários.
- e) lícitas, tais quais a delegação da exploração de rodovia, a expedição do decreto de utilidade pública para fins de desapropriação e a delegação da obrigação de promover as necessárias ações de desapropriação à concessionária, por serem todas amparadas na Constituição e nas leis do País.

8. (FCC – Prefeitura de Teresina-PI/2016) O tombamento é ato de intervenção estatal na propriedade que implica, ao proprietário, o dever de preservá-la em todas as suas características declaradas como portadoras de significativo valor histórico, cultural, artístico ou paisagístico, tornando-



a, assim, parte integrante do patrimônio cultural brasileiro. Para tal preservação cumpre ao proprietário do bem tombado

- a) eximir-se de custear as medidas de preservação, visto que, em se tratando de bem integrante do patrimônio cultural brasileiro, cumpre ao Estado, titular desse patrimônio, e não mais ao particular, custeá-las integralmente.
- b) arcar integralmente com os custos de preservação, salvo se declarar que não dispõe de recursos para tanto, hipótese em que o Estado deverá lhe assistir.
- c) arcar integralmente com os custos de preservação, jamais lhe socorrendo o direito de obter assistência estatal para esse custeio.
- d) arcar integralmente com os custos de preservação, podendo, todavia, alterá-lo significativamente se tal medida objetivar angariar recursos que permitam a melhor preservação da parcela remanescente.
- e) repartir sempre com o Estado os custos de preservação, por tratar-se de propriedade afeta a interesses tanto públicos como privados.

9. (FCC – Prefeitura de Teresina-PI/2016) Uma concessionária prestadora de serviço público de distribuição de gás precisa ampliar a rede subterrânea sob sua operação em determinado trecho, para disponibilizar o acesso a mais localidades. Elaborado o projeto e identificados os imóveis, todos particulares, a empresa precisa instrumentalizar a instalação da infraestrutura. O instituto jurídico adequado para viabilizar o projeto da concessionária é a

- a) requisição administrativa, visto que o serviço público permite que a concessionária requisiute as áreas particulares necessárias à prestação do serviço público de utilidade geral.
- b) limitação administrativa, pois a restrição será temporária, apenas para a instalação da tubulação subterrânea, devolvendo-se a superfície ao proprietário ao término da obra.
- c) desapropriação, pois a obra deixará inaproveitável o imóvel por completo, sendo obrigatório, por lei, que o poder público adquira as áreas necessárias a instalação de infraestrutura para prestação de serviços públicos.
- d) servidão administrativa, instituída em favor do serviço público, mediante indenização aos proprietários pela redução do aproveitamento de suas propriedades, em razão da obra ser subterrânea.
- e) ocupação temporária, mediante remuneração proporcional, tendo em vista que a utilização do imóvel perdurará apenas pelo tempo necessário a instalação da infraestrutura, restituindo-se os imóveis ao término.

10. (FCC – PGE-MT/2016) O tombamento, regido no âmbito federal pelo Decreto-lei no 25/37, é uma das formas admitidas pelo direito brasileiro de intervenção na propriedade. A propósito de tal instituto,

- a) não é aplicável aos bens públicos, pois incide somente sobre propriedades de particulares.
- b) toda e qualquer obra de origem estrangeira está imune ao tombamento, por não pertencer ao patrimônio histórico e artístico nacional.
- c) não mais subsiste no direito vigente o direito de preferência, previsto no texto original do Decreto-lei no 25/37 e estatuído em favor da União, dos Estados e Municípios.
- d) uma vez efetuado o tombamento definitivo, ele é de caráter perpétuo, somente podendo ser cancelado em caso de perecimento do bem protegido.



e) a alienação do bem imóvel tombado depende de prévia anuência do órgão protetivo que procedeu à inscrição do bem no respectivo livro de tombo.

11. (FCC – TJ-PI/2015) Considere a seguinte afirmação: “O tombamento é constituído mediante ato do Poder Executivo que, observada a legislação pertinente, estabelece o alcance da limitação ao direito de propriedade, ato emanado do Poder Legislativo não podendo alterar essas restrições”. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro vigente, tal como compreendido pelo Supremo Tribunal Federal, a afirmação está

a) incorreta, eis que o tombamento é um ato misto, cabendo ao Poder Executivo decretá-lo após o Poder Legislativo haver fixado as limitações a incidirem sobre o bem no caso concreto.

b) incorreta, eis que, em face do princípio da legalidade, o Poder Legislativo pode interferir em qualquer matéria.

c) correta, eis que ao Poder Legislativo não cabe praticar atos que, em caráter individual e concreto, digam respeito a limitações ao exercício do direito de propriedade.

d) incorreta, eis que o tombamento, em regra, é veiculado por ato do Poder Legislativo.

e) correta, eis que o ato do Poder Legislativo, alterando tombamento concretamente fixado por ato do Poder Executivo, seria incompatível com o princípio da harmonia entre os Poderes.

12. (FCC – DPE-SP/2015) Relativamente à intervenção do Estado na propriedade privada,

a) as limitações administrativas se consubstanciam em atos administrativos de caráter individual, mediante os quais o Poder Público impõe posturas positivas, negativas ou, ainda, permissivas, com a finalidade de adequar o dado imóvel à sua função social.

b) por não ensejar a perda da propriedade e em vista da supremacia do interesse público sobre o particular, a servidão administrativa não comporta a possibilidade de indenização ao proprietário do imóvel, mesmo no caso de esse suportar prejuízos.

c) o instituto da ocupação temporária recairá sobre bem imóvel com a finalidade de permitir ao poder público executar serviços, existindo ou não perigo público iminente a ser confrontado. A exemplo da servidão administrativa, a ocupação temporária é direito real e, assim, deverá ser levada a registro no cartório de registro de imóveis para gerar efeitos.

d) o ato de tombamento implica restrições ao uso do bem móvel e imóvel por seu proprietário ou possuidor, que deverá conservá-lo segundo as características culturais que motivaram sua proteção. No caso de tombamento de bens imóveis, o proprietário que não possuir recursos financeiros suficientes para realizar obras de preservação ou de conservação deverá informar tal fato à autoridade competente, que deverá proceder à mencionada obra, vedada a desapropriação.

e) ao contestar ação de desapropriação, o Defensor Público somente poderá versar sobre vícios do processo judicial ou impugnar o preço apresentado pelo expropriante, vedada a reconvenção.

13. (FCC – DPE-MA/2015) A Constituição Brasileira estabeleceu modalidade especial de desapropriação, pelo descumprimento da função social da propriedade urbana, estatuinto, a propósito, que



- a) a indenização será paga mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até vinte anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
- b) cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.
- c) são insuscetíveis de desapropriação a pequena propriedade urbana, qual seja, a área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados.
- d) nas regiões metropolitanas instituídas por lei complementar, competirá ao Estado promover essa espécie de desapropriação.
- e) para exigir o adequado aproveitamento de área urbana em seu território, não basta que o Município tenha incluído tal área em seu plano diretor.

14. (FCC – TCE-AM/2015) Imagine que a Administração pública pretenda ampliar uma escola cujo projeto foi há anos aprovado para um terreno menor no perímetro do Município. Para tanto, foi exigido que o projeto fosse aditado para a inclusão de área, para posterior unificação, a fim de que lá seja implantada uma área de preservação ambiental, como medida compensatória, especialmente pelo aumento do tráfego de veículos. A área pertence a um particular. Essa área complementar, portanto, deverá ser

- a) adquirida com dispensa de licitação, ainda que seu proprietário tenha hipotecado o imóvel, visto que há preferência pela aquisição direta, que liberará os ônus e garantias reais incidentes sobre o bem.
- b) desapropriada, precedida de declaração de utilidade pública, tendo em vista que a aquisição da área viabilizará a instalação de importante equipamento para a sociedade.
- c) requisitada administrativamente, diferindo-se a indenização para o momento da construção da escola, uma vez que o contrato de obras poderá suprir financeiramente a deficiência estrutural do equipamento público.
- d) objeto de incidência de limitação administrativa, que se equipara a desapropriação amigável, tendo em vista que aquela modalidade de intervenção é suficiente para garantir a compensação ambiental exigida, sem o correspondente dispêndio de recursos econômico financeiros.
- e) tombada, intervenção que prescinde de indenização, porque permite que a propriedade remanesça sendo do particular, a quem incumbirá a preservação da área.

15. (FCC – TJ-AL/2015) A Súmula 652 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado: Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941 (Lei da Desapropriação por Utilidade Pública). Já o citado art. 15, é assim redigido: Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 874 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens. E seu § 1º prevê que a imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito de quantia fixado por certos critérios, que não necessariamente levam ao preço real do bem, eis que ainda não proferida sentença. É argumento consistente com a polêmica que ocasionou o posicionamento do STF, ao final sumulado, o fato de a Constituição Federal

- a) vedar que o poder público pague pelo bem antes da efetiva aquisição de sua propriedade.



- b) determinar que o pagamento da indenização, em ação de desapropriação, dê-se pelo sistema de precatórios.
- c) exigir que a ação de desapropriação submeta-se ao devido processo legal.
- d) prever que, em regra, a desapropriação ocorra mediante justa e prévia indenização em dinheiro.
- e) estabelecer que a imissão provisória na posse dê-se mediante processo administrativo.

16. (FCC – TRT-3ª Região(MG)/2015) Uma autarquia estadual que atua na área previdenciária é proprietária de vasto patrimônio imobiliário, especialmente porque fazia parte da política de gestões anteriores o financiamento de imóveis residenciais e comerciais para servidores públicos, especialmente em regiões com necessidade de revitalização. Assim, referida autarquia era proprietária de um casarão na região central de determinado município, construído no início do século XX. O Município, ouvindo rumores de que a autarquia pretendia alienar seu patrimônio que não estivesse formalmente destinado às finalidades institucionais do ente, providenciou regular procedimento e, por meio de seu órgão competente, editou Resolução tombando o imóvel. O imóvel, apurou-se posteriormente, já era tombado pelo órgão estadual competente. Diante desse cenário,

- a) a autarquia pode impugnar o tombamento, tendo em vista que o Município não poderia decretar o tombamento de bens pertencentes a pessoas jurídicas de direito público, tendo em vista que o tombamento constituiu uma limitação à propriedade privada.
- b) o Município somente poderia tomba o bem da autarquia caso não houvesse tombamento anterior, tendo em vista que sobre o mesmo imóvel não podem se sobrepor duas intervenções à propriedade.
- c) não obstante a autarquia tenha personalidade jurídica híbrida e seus bens estejam sujeitos ao regime jurídico de direito privado, o tombamento estadual prefere ao tombamento municipal, que fica por aquele ato absorvido.
- d) a alienação onerosa do bem tombado ficou inviabilizada, tendo em vista que limitação à propriedade dessa natureza impõe gravame ao proprietário e exige que a propriedade do bem remanesça sendo de pessoa jurídica de direito público.
- e) o tombamento municipal, cuja imposição seguiu trâmite regular, permanece válido, tendo em vista que sobre o mesmo bem, ainda que pertencente a pessoa jurídica de direito público, pode existir mais de uma limitação daquela natureza, desde que compatíveis, cabendo ao proprietário observar as posturas e restrições impostas pelos dois entes federados.

17. (FCC – TRT-3ª Região(MG)/2015) A propósito das características da servidão administrativa, é INCORRETO afirmar que

- a) pode gravar bens do domínio público.
- b) é instituída em favor de um serviço público ou um bem afetado a fins de utilidade pública.
- c) o titular do direito é o Poder Público ou seus delegados, isto é, pessoas jurídicas públicas ou privadas autorizadas por lei ou por contrato.
- d) pode, excepcionalmente, ser objeto de alienação e penhora.
- e) independe da concordância do particular proprietário do imóvel onde é instituída.



GABARITO



1. C	11. E
2. A	12. E
3. C	13. E
4. A	14. B
5. A	15. D
6. B	16. E
7. E	17. D
8. B	
9. D	
10. C	

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.

